

CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO “DEBAK”

Quito-Ecuador
Resolución Ministerial No. 0556

PROTOCOLO INTERNO DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y ACOSO LABORAL

1.- INFORMACIÓN GENERAL

- **Razón social:** CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO “DEBAK”
- **Representante legal:** Jimmy Bolaños Ruiz
- **Actividad:** Deportiva
- **Número de socios:** Veinticinco (25)
- **Fecha de elaboración:** 28 de agosto del 2025
- **Responsable de la elaboración:** Jimmy Bolaños Ruiz

2. OBJETIVO

Establecer un procedimiento institucional para prevenir, identificar, atender y sancionar los actos de discriminación, violencia y acoso laboral, garantizando un entorno seguro, inclusivo y respetuoso para todos los socios y trabajadores del club, en concordancia con la legislación nacional e instrumentos internacionales ratificados por Ecuador.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Este protocolo se aplica a todas las personas que son socias y trabajadores del club en toda relación deportiva y laboral: vertical descendente, ascendente y horizontal, en los siguientes espacios:

- a) En las instalaciones del lugar del club.
- b) Fuera de las instalaciones del lugar del club.
- c) Los desplazamientos, viajes, eventos o actividades deportivas, sociales o de formación relacionadas con el club.
- d) En el marco de las comunicaciones, incluidas las realizadas de forma telemática.

4. PRINCIPIOS RECTORES

- a) **Igualdad.** - Es el derecho de todas las personas a recibir el mismo trato, acceso a oportunidades, y condiciones deportivas y laborales sin importar su género, edad, etnia, religión, orientación sexual, discapacidad u otra condición.
- b) **No discriminación.** - Es la prohibición de toda distinción, exclusión o preferencia que tenga por objeto o efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo o la ocupación.
- c) **Dignidad humana.** - Es el respeto y reconocimiento del valor intrínseco de cada persona. En el entorno deportivo y laboral, implica garantizar condiciones que permitan el desarrollo físico, mental, deportivo y profesional sin humillaciones, agresiones ni trato degradante.
- d) **Confidencialidad.** - Es el compromiso de mantener en reserva toda la información o documentación derivada de los derechos personalísimos y

CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO “DEBAK”

Quito-Ecuador
Resolución Ministerial No. 0556

fundamentales, relacionada con denuncias, investigaciones y decisiones sobre casos de discriminación, violencia y acoso laboral.

- e) **Debido proceso.** - Es el conjunto de garantías que aseguran que toda persona involucrada en una investigación tenga derecho a ser escuchada, defenderse, aportar pruebas y recibir una resolución motivada, conforme a las garantías básicas dispuestas en la Constitución de la República del Ecuador (Art. 76).
- f) **No revictimización.** - Significa evitar que la persona afectada por casos de discriminación, violencia y acoso deportivo y laboral, vuelva a sufrir daños físicos, psicológicos o sociales a causa del proceso de denuncia o investigación.
- g) **No repetición.** - Es el compromiso institucional de tomar medidas eficaces para que los hechos denunciados no vuelvan a ocurrir.
- h) **Prohibición de represalias.** – Es garantizar que las personas que denuncian casos de discriminación, violencia y acoso laboral no sufran daños, castigos o intimidación por su acción, protegiendo así su integridad y fomentando un ambiente de confianza para denunciar hechos indebidos.

5. MARCO NORMATIVO

- a) Constitución de la República del Ecuador (Arts. 3, 11 y 66).
- b) Convenios OIT: 100, 111, 156 y 190.
- c) Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
- d) Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida también como Convención de Belém do Pará.
- e) Código del Trabajo.
- f) Ley Orgánica para Impulsar la Economía Violeta.
- g) Reglamento General para Impulsar la Economía Violeta.
- h) Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
- i) Reglamento a la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
- j) Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2025-102, de 22 de agosto de 2025.

6. CONCEPTOS CLAVES

- a) **Violencia y acoso deportivo y laboral.**- La violencia y acoso en materia laboral se refiere a todo tipo de comportamientos y prácticas inaceptables incluidas las amenazas, reconocidas en la Constitución de la República, en la ley o en leyes especiales en favor del ser humano y concebidas como violencia, que ocurran una sola vez o de manera repetitiva, que resultan o pueden resultar en un daño físico, psicológico, sexual, económico, político, simbólico o digital, en contra de una persona que practica un deporte y/o trabajadora, incluyéndose la violencia y el acoso de género o por razones discriminatorias.

CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO “DEBAK”

Quito-Ecuador

Resolución Ministerial No. 0556

- b)** La violencia y el acoso deportivo y laboral comprende el comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona, ejercido de forma reiterada, y potencialmente lesivo, cometido en el lugar de trabajo o en cualquier momento en contra de una de las partes de la relación laboral o entre trabajadores, que tenga como resultado el menoscabo, maltrato, humillación o bien que amenace o perjudique a sus derechos adquiridos y obligados a una situación deportiva y/o laboral de la persona violentada o acosada.
- c)** La violencia y el acoso deportivo y/o laboral comprende también la no desconexión digital, el desacato a su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su privacidad de la intimidad personal y familiar.
- d)** El acoso podrá considerarse como una actuación discriminatoria cuando sea motivado por una de las razones enumeradas en el artículo 11.2 de la Constitución de la República, incluyendo la filiación sindical y gremial.
- e)** El cambio de ocupación sin autorización expresa y escrita del socio y/o trabajador, constituye violencia psicológica, y violencia patrimonial en el caso de reducción de la remuneración. Las conductas que se denuncien como acoso laboral serán valoradas por la autoridad de trabajo, según las circunstancias del caso, y la gravedad de las conductas denunciadas. La autoridad competente apreciará las circunstancias de acuerdo a la capacidad de estas de someter a un socio y/o trabajador a presión para provocar su marginación, renuncia o abandono de su puesto de trabajo, ya sean producidas de manera personal, en redes sociales, correos electrónicos, o en cualquier momento en contra de una de las partes de la relación laboral o entre trabajadores.
- f)** Discriminación. - Se entenderá como discriminación, cualquier trato desigual, exclusión, restricción o distinción hacia una persona, que tenga por efecto anular, alterar o impedir el pleno ejercicio de los derechos individuales o colectivos, en el ámbito laboral. Para su aplicación se tomará como referencia las categorías establecidas de forma ejemplificativa en el artículo 11.2 de la Constitución de la República del Ecuador.
- g)** No se considerarán conductas discriminatorias las acciones afirmativas, políticas públicas o institucionales que, sin afectar derechos, establezcan tratos diferenciados con el objeto de promover la igualdad real de oportunidades; los requisitos académicos, pedagógicos y de evaluación; los criterios de selección de talento humano basados en el conocimiento técnico específico, capacitación, experiencia necesaria y demás requisitos inherentes para la vacante; los controles y exámenes médicos ocupacionales de acuerdo a los riesgos laborales a los que se encuentran expuestos los socios y/o trabajadores, con el objeto de cuidar su salud e integridad; la contra argumentación fundamentada; la disparidad fundada de opiniones sin uso de terminología discriminatoria; las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo debidamente justificadas y/o siguiendo el procedimiento legalmente establecido; sanciones legalmente

CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO “DEBAK”

Quito-Ecuador
Resolución Ministerial No. 0556

impuestas o el llamado de atención debidamente justificado por la falta de cumplimiento de las labores encargadas; y, otras obligaciones establecidas en la normativa pertinente.

- h) Acoso sexual deportivo y/o laboral. - El acoso sexual deportivo y/o laboral se define como cualquier acción ya sea ocasional o repetida, cuyo propósito sea o pueda ser perjudicar la integridad sexual de la persona trabajadora, u otra persona relacionada en el mundo del trabajo. Este tipo de acoso puede ocurrir durante la jornada de trabajo, en conexiones laborales o como consecuencia de estas, por medios físicos o digitales. Estas conductas pueden presentarse en sentido vertical cuando se da entre personas de distinta jerarquía o nivel organizacional, pudiendo ser, descendente es decir desde los mandos, autoridades y/o jefes hacia sus subalternos; o, ascendente cuando se presenta desde los trabajadores hacia un superior. También puede ocurrir en sentido horizontal, cuando se produce entre trabajadores que ocupan un mismo nivel o jerarquía.

7. EJES Y ACCIONES EMPRESARIALES

El **CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO “DEBAK”**, actuará en función de los siguientes ejes, acciones concretas, responsables, temporalidad y medios verificables:

7.1 Eje de Prevención

7.1.1 Procesos de sensibilización y capacitación

Acción Concreta.

- Diseñar y ejecutar un plan de capacitación y/o sensibilización sobre discriminación, violencia y acoso deportivo y/o laboral.
- Incorporar la temática en la inducción de personal nuevo

Responsable. Presidente del Club / Representante legal.

Temporalidad. Semestral / Permanente.

Verificable.

- Plan de capacitación y/o sensibilización.
- Lista de asistencia firmada -Certificados Permanente

7.1.2 Política de cero tolerancias

Acción Concreta. Adecuar el Reglamento interno y Código de Ética.

Responsable. Presidente del Club / Representante legal.

Temporalidad. Anual / Permanente. Al ingresar nuevo socios y deportistas

CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO “DEBAK”

Quito-Ecuador
Resolución Ministerial No. 0556

Verificable.

- Instrumentos actualizados.
- Fotografías de carteleras.
- Elaborar el compromiso individual sobre el cumplimiento de la política
- Archivo de compromisos firmados por cada socio, deportista y/o trabajador
- Difundir la política a la interna, mediante correo electrónico institucional, carteleras y reuniones.

7.1.3 Canales de comunicación claros y asertivos

Acción Concreta Habilitar canales accesibles (buzones físicos, correo electrónico institucional)

Responsable. Presidente del Club / Representante legal.

Temporalidad. Permanente

Verificable. Informe

7.2 Eje de Identificación y detección de casos

7.2.1 Comentarios ofensivos o estereotipos de género, raza, orientación sexual, entre otros.

Acción Concreta. Capacitar y/o sensibilizar de manera obligatoria en lenguaje inclusivo, derechos laborales y no discriminación.

Responsable. Presidente del Club / Representante legal.

Temporalidad. Trimestral -Semestral -Anual.

Verificable. Plan de capacitación y/o sensibilización -Lista de asistencia firmada - Certificados.

7.2.2 Condiciones de práctica deportiva y/o trabajo hostiles o intimidantes

Acción Concreta. Supervisar periódicamente el ambiente deportivo y/o laboral a través de encuestas anónimas.

Responsable. Presidente del Club / Representante legal.

Temporalidad. Trimestral -Semestral -Anual.

Verificable. Informe.

7.2.3 Actos de discriminación, acoso y todo tipo de violencia

Acción Concreta. Asesorar a la presunta víctima sobre rutas de atención de casos.

Responsable. Presidente del Club / Representante legal.

Dirección: Manuel Benigno Cueva N8039, parroquia de Carcelén, del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. Celular: 0984096361. Email: jimmy16.p@hotmail.com

CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO “DEBAK”

Quito-Ecuador
Resolución Ministerial No. 0556

Temporalidad. Inmediata (dentro de 48 horas)

Verificable. Registro de asistencias

7.2.4 Cambios en el rendimiento laboral.

Acción Concreta. Realizar el seguimiento del desempeño de trabajadores.

Responsable. Presidente del Club / Representante legal.

Temporalidad. Trimestral, Semestral, Anual.

Verificable. Informe.

7.2.5 Aislamiento social o emocional de la víctima.

Acción Concreta. Efectuar entrevistas de clima laboral, observación directa, alertas de compañeros.

Responsable. Presidente del Club / Representante legal.

Temporalidad. Semestral, Anual.

Verificable. Informe.

7.2.6 Estrés, ansiedad o baja autoestima

Acción Concreta. Desarrollar evaluaciones psicosociales, individual y de grupo.

Responsable. Presidente del Club / Representante legal.

Temporalidad. Semestral, Anual.

Verificable. Informe.

7.3 Eje de Atención:

7.3.1 Canales y procedimiento de denuncia.

Acción Concreta. Implementar el canal múltiple de denuncias: buzón físico, correo electrónico institucional, o formulario.

Responsable. Presidente del Club / Representante legal.

Temporalidad. Permanente.

Verificable. Evidencia de canales activados

7.3.2 Medidas administrativas internas de protección.

Acción Concreta.

CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO “DEBAK”

Quito-Ecuador
Resolución Ministerial No. 0556

- Articular y/o proporcionar inmediatamente atención psicológica a la presunta víctima.
- Separar de manera preventiva los espacios entre las partes (presunta víctima y denunciado/a)

Responsable. Presidente del Club / Representante legal.

Temporalidad. Dentro de las 24-48h desde la denuncia

Verificable. Informe.

7.3.3 Medidas correctivas y de no repetición.

Acción Concreta. Implementar sanciones conforme al Código de Ética y Reglamento Interno.

Responsable. Presidente del Club / Representante legal.

Temporalidad. Dentro del mes.

Verificable. Documentos de sanción.

7.4.1 Monitoreo trimestral de casos denunciados.

Acción Concreta. Elaborar informe sobre casos denunciados de discriminación, violencia y acoso deportivo y/o laboral.

Responsable. Presidente del Club / Representante legal.

Temporalidad. Trimestral.

Verificable. Informe consolidado de casos, estadísticas (sin datos personales)

7.4.2 Evaluación anual del protocolo.

Acción Concreta.

- Elaborar informe sobre el impacto del protocolo interno.
- Actualizar el protocolo interno ante cambios normativos o tras evaluación interna.

Responsable. Presidente del Club / Representante legal.

Temporalidad. Anual.

Verificable.

- Informe de revisión, propuesta de ajustes.
- Protocolo registrado ante el Ministerio Sectorial.

8. CONSIDERACIONES GENERALES

Dirección: Manuel Benigno Cueva N8039, parroquia de Carcelén, del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. Celular: 0984096361. Email: jimmy16.p@hotmail.com

CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO “DEBAK”

Quito-Ecuador

Resolución Ministerial No. 0556

- a) En todo lo no previsto en el presente protocolo, se observará lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador, Convenios Internacionales ratificados por el Ecuador, Reglamento Interno del Club, y demás normativa vigente conexas.
- b) De conformidad a lo que dispone el ACUERDO MINISTERIAL Nro. MDT- 2020 – 244, de 25 de noviembre de 2020, la versión libre y voluntaria de la presunta víctima de acoso sexual no será considerada prueba suficiente, salvo que existan otras pruebas que puedan demostrar claramente la conducta indebida o inmoral. La versión libre y voluntaria de la presunta víctima se la hará de manera oral en la diligencia de investigación o a través de documento escrito, con firma original de ésta.

El presente protocolo entrará en vigor partir de su aprobación por el Ministerio Sectorial.

Atentamente,

Jimmy Bolaños Ruiz
PRESIDENTE (PROVISIONAL)
CI. 1719567453

Diego Raúl Naranjo
SECRETARIO (PROVISIONAL)
CI. 1707760946